

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5155/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
ชลบุรี

นางสาว สุวิมล กุลชัยพานิช

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 96

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (6), มาตรา 158, มาตรา 176

ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่ต้องบรรยายฟ้องว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพโดยมิได้ต่อสู้ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด จึงต้องถือว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 981/2540 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยอธิบดีอัยการเขต 2 รักษาการในตำแหน่งอัยการพิเศษประจำเขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดแม้จำเลยให้การรับสารภาพ แต่โจทก์ไม่สืบพยานให้เห็นว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ภายในกำหนดสามเดือนดังกล่าว จึงถือว่าไม่มีการร้องทุกข์ภายในอายุความหรือเป็นกรณีสงสัยว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ภายในอายุความหรือไม่ชอบที่จะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยโดยการยกฟ้องโจทก์นั้น เห็นว่า ที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าเจ้าพนักงานแจ้งข้อหาแก่จำเลยในวันที่ 21 เมษายน 2540 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากวันที่จำเลยกระทำผิดสามเดือนเศษ ก็มีได้หมายความว่าผู้เสียหายเพิ่งไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในวันที่ 21 เมษายน 2540 หรือวันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดนับถึงวันที่ 21 เมษายน 2540 เป็นเวลาเกินกว่าสามเดือนแล้วเพราะกรณีเป็นไปได้ว่า ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจภายในกำหนดอายุความแล้ว ต่อมาจึงได้ตัวจำเลยมาดำเนินคดีและมีการแจ้งข้อหาแก่จำเลยในภายหลังซึ่งเป็นเวลาเกินกว่าสามเดือนนับแต่วันที่จำเลยกระทำความผิดและในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์โจทก์ไม่ต้องบรรยายฟ้องว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้นเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพโดยมิได้ต่อสู้ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือผู้เสียหาย

มิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดจึงต้องถือว่าคดีนี้ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายืน

(สภนร กฤติยาวงศ์-ดุสิต เพชรปลูก-เหล็ก ไทรวิจิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>